經濟發展局市場處陳處長豪吉：

對。

王議員宣貿：

他們現場沒有講出一個結果是因為里長沒有到？

經濟發展局市場處陳處長豪吉：

里長沒有到，所以下次還要擇期再召開。

王議員宣貿：

到底中間有那些問題？我覺得有點奇怪。

經濟發展局市場處陳處長豪吉：

我們再進行持續的協調。

王議員宣貿：

陳情人跟你反映事情發生在哪裡，所以你現在是要把事情推給里長的意思？

經濟發展局市場處陳處長豪吉：

並不是，這個是陳情人要求的。

王議員宣貿：

好，那我大概知道，還是希望里長一起出來協調就對了。

經濟發展局市場處陳處長豪吉：

是的。

王議員宣貿：

再來我必須問的是市場登革熱問題，我在 7 月 7 日開始就一直跟你多次反映希望能加強市場周邊登革熱防治，我 7 月 7 日發文過去之後你雖然有回文，可是我電話再打過去的時候，卻說沒有經費沒辦法到那邊噴，現在市場沸沸騰騰開始有一些案例，你有什麼說明嗎？

經濟發展局市場處陳處長豪吉：

跟議員報告，從市區登革熱開始，我們公有市場每天都會有巡倒清刷的一次孳清，明年市場管委會有要求每天要做。民有市場我們當責人員每週會有兩天去巡查到底有沒有落實，也進行相關漂白水、優碘等處理。

王議員宣貿：

講現在發生的事情，我跟你說要噴、要做，里長也一直拜託要做、要噴，我甚至在議會跟你講是不是可以擴大，而不是只有市場裡面，結果你們還是都沒有做。

經濟發展局市場處陳處長豪吉：

我們自從有發生攤商足跡以後，我們在 11 月 2 日、3 日、4 日、20 日、21 日、22 日都有進行劃分作業。

王議員宣貿：

跟你講的時候你就應該先做，叫你做又不做，現在每天噴、每天噴，地方都在說新營現在最搶手的就是右邊的養生膠帶，變成現在這個狀態要怎麼辦？你們應該要好好的檢討！我覺得市場處真的需要再加油，在我 5 月 5 日質詢的時候說要會勘，你拖到半年之後你才會勘，你到底有把議會質詢當作一回事嗎？還是你就隨便回應一下？然後又造成鹽水夜市重大溝通協調爭議，且登革熱防治不積極，甚至最近我認為你在預算審查上

的回答都不夠清楚，我希望你能夠好好的加油，可以嗎？

經濟發展局市場處陳處長豪吉：

可以，謝謝議員。

王議員宣貿：

也希望市長好好的督促一下。再來回到民生議題，這個議題我之前有提過了，你們也有去稽查過一次，10 月 15 日你們稽查 58 輛汽機車，噪音檢測有 3 輛跟 2 輛違規，未來是不是還有機會再擴大？例如 172 線，因為 172 線晚上真的很多車輛經過時都很大聲，都沒有辦法睡覺，這部分是不是有安排？

環境保護局許局長仁澤：

我們現在移動式的聲音照相到年底比較有餘裕量的話會優先排這裡。

王議員宣貿：

我看其他縣市有個安寧計畫，我希望我們這邊也可以來推出，可以跟警察局做個合作。

環境保護局許局長仁澤：

可以。

王議員宣貿：

謝謝局長。我們這次市政財政的歲入歲出短差大概 40 幾億元，我發現我們很多市用地或抵費地都是沒有運用的，舉例長勝營區有一塊地是 43 號，旁邊 42 號是國有的，我覺得我們市政府可以做領頭羊把這兩塊組起來，或者是把其他市有地一起合併，找出我們有多少地並統計一下，比較大塊的可能來做個 BOT 或 ROT 的方式來增加財源可以嗎？

地政局陳局長淑美：

在地政局的抵費地或配餘地，我們會積極的開發跟招商，另外，市府市有財產的部分，市長也很重視，他有指示財稅局就市有財產的部分來活化跟招商。

王議員宣貿：

好，謝謝。明年是臺南 400，國際蘭展會在臺南，現在是中央在辦，我覺得我們地方可能也要有一點配套措施，譬如周邊居民的免費入場是不是有機會擴大？

農業局李局長建裕：

這個雖然已經回歸到中央，但是市長也很重視，所以下禮拜二葉副市長會召開跨局處的會議，針對一些問題會再做更妥善的處理。

王議員宣貿：

這邊我要再跟觀旅局說一下，以前他們都會把遊覽車配合到其他區去繞一繞，有機會我們來做個結合可以嗎？用人潮帶動周邊。

觀光旅遊局林局長國華：

有，還是有連結。

王議員宣貿：

好，謝謝。

主席：（蔡議員筱薇）

謝謝王議員，陳豪吉處長可以離席了。接下來是周奕齊議員，質詢時間 10 分鐘，

周議員請。

周議員奕齊：

謝謝主席，你辛苦了。文化局長，我想請問一下左鎮化石園區的停車場，當初規劃之後是發包給公司去經營，還是文化局自己經營？

文化局謝局長仕淵：

這個部分我可能要再了解一下，再向議員報告。

周議員奕齊：

當初停車場設置是非常便民的，它旁邊有一個宮廟，是這個地區的地頭廟，所以這一部分都是作為公園使用並讓人家來行走，因為化石園區附近停車空間不夠，所以我們把它設計成一個停車場，但是設計完停車場之後變成非常不便民。第一、這個停車場完全沒有殘障通道，也沒有人行通道，所以要進去停車場都必須要跨越草叢或者是從停車柵欄旁邊穿越；第二、你有看到我左邊畫的方格嗎？本來這是要給人行走的唯一空間，結果裡面又畫了一格停車位，把鄉親要走的通道或是殘障通道全部都封死的狀況之下，我想問一下，我們一直以來提倡要讓人行道在臺南越來越好，人行友善，這個部分你們有做到嗎？

文化局謝局長仕淵：

是，目前這樣看起來，對於友善平權這個部分是做得不好，我們會就這座停車場的動線、障礙設施做個討論。

周議員奕齊：

這部分的動線規劃在設計規劃時，我就已經提過了，當時文化局長是副市長擔任，我覺得那個時候都非常的不用心，我希望你接任文化局長之後，這部分要好好去解決，可以嗎？

文化局謝局長仕淵：

好，可以。

周議員奕齊：

謝謝局長。接下來我要問一下，民眾要怎麼申請瀝青包？

工務局陳代理局長世仁：

里長有一些需求的話，可以透過公所，確定大概數量之後，我們會載到公所由它來處理。

周議員奕齊：

以前瀝青包申請的方式是，如果里長或民眾需要，只要去申請就可以直接去公所索取或是直接從工務局索取，但山區有很多地方會卡到一些問題，比如這部分是有沒有爭議性的，是不是公眾通行的，針對這部分我們自己又立了法規，變成有一些問題所在的地點都要請區公所內的課員去會勘，會勘核可後再由公所去填補，但有的地方是核可後，自行領料鋪設完成，還要拍照片回傳給公所報竣工，這部分就跟高雄的山區有一些差異，因此山區就有人說為什麼高雄可以這麼方便，但我們這邊的手續卻非常繁雜。

工務局陳代理局長世仁：

跟議員報告，我們主要是把權力授權給公所來處理，只要公所是有需求的，我們這邊會載到公所。

周議員奕齊：

公所這邊要怎麼去認定這案是私人或是公益性的？局長你看一下，如果我住在住戶C，今天住戶B跟住戶C之間的C2瀝青已經都損壞了，希望要來鋪設，我想問一下，這個有合法規嗎？可以鋪設嗎？我們公益性是3戶以上，如果是A1，一整條鋪設是沒問題的，但如果今天只有C2或B2壞的狀況之下，可以去做鋪設嗎？

工務局陳代理局長世仁：

可以。

周議員奕齊：

這是你說的可以，但公所認定是不可以，因為只有3戶以下行走，所以我剛剛說的公所會勘核可的部分，它們就不會核准，不核准的話可能連3、4包瀝青包也不能要，這個就是目前我們在公所卡關的問題，我們非常多以前里長可以申請，但是現在沒辦法申請的，你看一下，領料之後自行鋪設還要檢具施工前後照片，然後他還會去認定這個地方是否有公眾通行，比如住戶B跟住戶C只鋪設他們後面，那就不能領料，有時候我們領瀝青包是要去鋪坑坑洞洞的，連里長都沒辦法領料來補這些坑坑洞洞，我請問一下，誰能去幫忙補？是不是一定要等到A1整條路都壞掉我們才會補。

再來，市區以這張圖來看要領料都沒什麼毛病，但是在山區的話，我只要把山區的路切開分散之後，會發現A3這段路如果要到住戶C，公所絕對會認定這個不行，這些都是農路，農業局的認定也是不行，所以農建課所有課員基於不敢違法的狀況下，他們會說這個是私人道路所以不行。

工務局陳代理局長世仁：

如果是補坑洞的話應該是可以，美瀝包應該是可以做坑洞處理的，這個部分我們再去跟公所討論一下，到底實際狀況是什麼。

周議員奕齊：

我們可以讓人家領美瀝包，就是為了在公所人力不足的狀況之下，可以讓里長或民眾自行去鋪設這些坑坑洞洞，才會開放瀝青包申請，但是我們把瀝青包申請繁雜化，變成人家也沒有辦法去申請，導致道路損壞要等到住戶A、住戶B、住戶C全部都說道路損壞，在一次申報從農業局或公所申請經費才有辦法鋪設，針對這個部分，工務局是不是跟民政局要求公所這邊從寬認定，像高雄內門只要是有公益性，里長看一看沒問題，民眾就能直接領料自行鋪設了。

黃市長偉哲：

我們會邀請跨局處，以及為了公務員怕違法的部分，會同時邀請法制處一起來做通盤性的處理，尤其是個別給瀝青包或是整條路重鋪，我們都可以來商討。

周議員奕齊：

市長，我給你看的，在我們山區幾乎都是這樣的，一條道路可能只有3、4戶，每次都變成最後那兩戶的道路損壞得非常嚴重。

黃市長偉哲：

對，我們要從法制程序上給民眾一個可以依循的標準，不要變成山區的公所有山區公所的態度，市區的公所有市區公所的態度，這樣也不好。

周議員奕齊：

公益性應該是特偏住戶的權益也要照顧到，這部分我希望局處可以好好的解決這件問題，謝謝。再來，水溝用地的部分，你們現在都直接發文要求民眾或是學校不能通行，這部分我希望你們好好去改善，應該是我們要編經費去改善下水道箱涵，而不是說只要有結構疑慮就要求人家不能通行。

水利局邱局長忠川：

我們已經有編經費針對老舊箱涵在改善。

周議員奕齊：

希望這部分要快點去解決。接下來我要講江家部落，用電申請一直以來都很難申請，這裡被列為古蹟之後也是石沉大海了。市長，這張我已經有給你了，你私底下再看一下這些要申請水電或修繕的困難，這個部分希望文化局要好好的去配合。

黃市長偉哲：

是，臺南市也滿多的古蹟。

周議員奕齊：

對，你看這些古蹟在那邊都已經損壞了，市民也沒辦法自己去修繕，像這個棧板也是副市長葉澤山那時候講的，比較漂亮的是新的，其他是舊的，我希望我們能編列經費直接下來處理。

主席：（蔡議員筱薇）

謝謝周議員，接下來請盧崑福議員。

盧議員崑福：

謝謝主席。市長，現在全球暖化，我們的運河在今年的 8 月 31 日以及去年兩次都溢流淹水到馬路上，以前大概都是兩年一次，去年一年兩次，今年淹水淹得更高了，這個問題我們要正面去了解跟處理吧！

黃市長偉哲：

是，這要想一個辦法，因為現在抽進去運河還是又溢出來，要再找個地方。

盧議員崑福：

如果運河的水淹進去地下室，地下室來不及抽，淹到人家的車子，請問法制處，這個國賠可以賠嗎？

法制處楊代理處長璿圓：

天災的部分不屬於國家賠償的範圍。

盧議員崑福：

好，這不能國賠，市長，沒有國賠我們就要處理！運河現在滿出來有什麼方法？

水利局邱局長忠川：

現在我開始有裝一些逆止閥並設置抽水機，今年超級藍月臺南只淹 1 天，其他縣市至少都淹 3 天以上，這不是在說只淹 1 天多厲害，而是說我們有用心在做這件事情，尤其是市長有命令我不能再淹水了。

盧議員崑福：

止閥哪裡有用，水都淹到馬路上了。

水利局邱局長忠川：

只有第 1 天而已，第 2 天、第 3 天就沒有了，我們也有設抽水機，這些都有改善。

盧議員崑福：

現在是運河的水溢過堤防，而不是只有水管溢出來而已！

水利局邱局長忠川：

我知道，時間點大約 1 至 2 個小時。

盧議員崑福：

10 分鐘都不行還 1 個小時！

水利局邱局長忠川：

我們有提一個大約 5,000 萬的方案提報行政院，行政院核定以後會做逆止閥、抽水機以及金華上游運河比較低的地方會加高 30 公分。

盧議員崑福：

運河太低的地方要加高，不是止閥就能夠解決事情的。

黃市長偉哲：

那是全面的水位上升。

盧議員崑福：

對嘛！淹進去地下室來不及抽，一定會淹到車子，但國賠不能賠，又沒有防治，這樣民眾怎麼辦？

水利局邱局長忠川：

現在有要加高，金華橋上游會加高 30 公分。

盧議員崑福：

好，這部分我們要看你的成效，看你做什麼方式。這幾年來，五期的天坑我自己也算不清幾個了，那些住戶現在都問我，這個如果掉下去有沒有國賠？

水利局邱局長忠川：

這個有國賠。

盧議員崑福：

大家開車都開得提心吊膽，天坑就是因為排水的管子已經都老舊了，這個是不是要檢測？

水利局邱局長忠川：

有，全市總共 771 公里已經都走過了，現在有發現 4.8 公里要改善，也已經有編列 2 億 6,000 萬元的經費了。

盧議員崑福：

可是審計處的報告說雨水下水道設施縱走普查體檢仍有 13 個地區完成率未達標準的 3 成，市長，你聽見了嗎？今天你不是沒有經費，編列了 2 億 6,000 萬元，結果我們的效率這麼低！

水利局邱局長忠川：

沒有，2 億 6,000 萬元是分 4 年，今年 6,000 萬元，明年開始每年都會有 6,000 萬元一直做。

盧議員崑福：

請教你，五期的檢查完了嗎？

水利局邱局長忠川：

全面都檢查完了，現在急迫段的我會先改善。

盧議員崑福：

重點是還會有天坑嗎？你檢查完了，該要補救的，該要有動作的，你應該都會做吧。

水利局邱局長忠川：

會，我們現在開始了，老舊的馬上要來辦改善了，已經重新在做了，再來就是重車的部分我們有也限制這些路段重車不能再走了，都有公告。

盧議員崑福：

要建設的時候水泥車可以進來嗎？

水利局邱局長忠川：

重車要繞路，不要經過箱涵的部分。

盧議員崑福：

這部分你檢查完，後半段的一些設施以及該防範的就應該要做。

水利局邱局長忠川：

有。

盧議員崑福：

在這邊我也希望不要再有這樣的事情發生了，大家都很擔心。

水利局邱局長忠川：

我很認真做！

盧議員崑福：

老實說，局長很認真，市長，天坑一發生他是第一個到場的，這點要幫你加油一下。再來，五期 20 幾年的舊大樓很多，以前的汙水管都沒有銜接出來，都在裡面做化糞池再排入水溝，結果有的水溝又排到運河裡面，所以我們有一些汙水的截流做得不夠澈底，我們要獎勵大樓這些住戶將水管接到外面，當然這是一筆經費，我希望市長是不是可以看在這些老舊大樓的經費上問題，多獎勵、補助他們？

黃市長偉哲：

補助他們來做這方面改善。

水利局邱局長忠川：

現在要補助有兩點，第一點就是法制要點我們會儘快公告，因為要點沒有出來就沒有補助的標準，另外就是我們的經費也要足夠，我們會儘快針對老舊大樓打除化糞池的部分做補助，但不可能全部補助，只能補助一些提供誘因。

盧議員崑福：

對，這叫獎勵。

黃市長偉哲：

我們年底前把這個辦法整理出來好不好？

盧議員崑福：

對，把辦法整理出來，用獎勵的方式讓大樓的住戶們有意願將管子接出來，比如我住的那棟大樓要接出來，裡面的設備需要花 100 萬元，如果我們補貼個 20 萬元他們可能覺得合理，因為他們不用再叫水肥車來抽化肥。

黃市長偉哲：

不用找水肥車固定來抽，這也是一筆費用。

盧議員崑福：

對，不用每年付這筆錢，他們是痛一次而已，如果再加上我們的獎勵，他們會更有意願，讓市容更好，也讓運河更清，這很重要。之前歡喜公園大家都以為是個水池，結果沒想到汙水都排在裡面，它的惡臭在我上次質詢完之後有改善，但是我現在要再請教你，我們有做截流嗎？

水利局邱局長忠川：

現在施工做截流的時候發現下面都是管線，所以打不過去，不過沒關係，我們就乾脆另外做管路，但是這部分大概還需要 460 萬元的經費，所以要明年編經費再來做。

盧議員崑福：

460 萬元不是很大的問題，市長，這真的是市政府騙市民，大家以為歡喜公園是很美的，結果卻都把大樓的汙水排在那邊，否則我當初說的時候你們也還沒辦法改善。

黃市長偉哲：

以為是天然美景，卻變成是生活廢水。

盧議員崑福：

對！所以你要快點處理！那邊住戶的生活品質都很好，卻因為公園惡臭造成環境不好。

水利局邱局長忠川：

有，因為水沒有流通就會臭，我們現在儘快讓水流通水質就會變好了。

盧議員崑福：

好，快點處理。

水利局邱局長忠川：

是。

盧議員崑福：

跨港大橋已經流標幾次了？

工務局陳代理局長世仁：

第 9 次流標。

主席：（蔡議員筱薇）

我們現在休息到 11 點 30 分再繼續開會。(休息後)

我們繼續進行市政總質詢，現在請林燕祝議員、郭信良議員質詢時間共用 20 分鐘，首先請林燕祝議員先質詢，林議員請。

林議員燕祝：

謝謝主席。政風處處長，請你到備詢臺，市長，針對我那天的總質詢提到的利衝法問題，我剛質詢完，政風就可以馬上回覆我說營利事業人之負責人，非配偶或親屬即非利衝法所稱之關係人，為什麼要扭曲這個法令？我認為似是而非，我剛問完而已，政風有把我的資料送給監察院嗎？根本就沒有，沒有的話怎麼來回覆我這樣的問題！我真的是非常的遺憾。請問處長，何謂文義解釋？

政風處高處長伯陽：

就是照字面上的來說明。

林議員燕祝：

依據法條文上的用語文義或文字，對不對？

政風處高處長伯陽：

是。

林議員燕祝：

好，你看清楚，公職人員利益衝突迴避法第 3 條第 1 項，第 1 款解釋是配偶及家屬，第 2 款解釋是親人，這些都不得擔任營業公司負責人，對不對？

政風處高處長伯陽：

是。

林議員燕祝：

我們再看一下第 6 款是各級民意代表之助理，市府回應限於以助理個人名義跟市府交易，我們現在看，依法條的字面上沒有限制於以助理個人名義與市府交易，再來助理為營利事業負責人與市府交易，需與議員具有配偶關係或親屬關係，但是我們在文義的解釋沒有辦法排除助理以營利事業負責人名義跟市府交易，重點來了，市府各局處什麼東西都向宏權公司購買，例如檯燈、擴音器、椅子、鋁門等，這樣不是很離譜嗎？如果今天第 6 款有解釋像第 4 款的話就沒這個問題，但是我們看到的是各級民意代表，就像我剛剛所說的，你不覺得很離譜嗎？處長，我再請教你，何謂歷史解釋？

政風處高處長伯陽：

應該是就立法的進程、過程去了解修法的原委跟來源。

林議員燕祝：

簡單來說，就是探究立法者原意的解釋，對不對？

政風處高處長伯陽：

是。

林議員燕祝：

那你有去探究嗎？

政風處高處長伯陽：

我們是無權解釋的機關，我們是向有權解釋的機關監察院解釋。

林議員燕祝：

你要查，可以行文嘛！當我從立法資料探究立法的意思，我找出委員會當時審查一、二讀會，主席是段宜康，內容是針對公職人員利益衝突迴避法 2、3 條的修正草案。針對這個部分，法務專員說現行規定議員的關係人去當營造公司的董事長當然不能，去包縣府的工程也不能！所以我的質詢你都還沒移送就那樣回覆我，我真的很生氣。會議當中段宜康說，假設你今天是一個工程公司的老闆，你去掛名某個議員的助理，然後再針對受到議員監督的地方政府去投標，我們是要避免這類型的狀況，意思是讓他們知道政府的工程就是不能來，我請教一下，既然會議中主席這麼講，你去掛某個議員的助理，不就是朱明宏去掛林宜瑾的助理嗎？針對工程不就是在講朱明宏嗎？他講的是不是跟段宜康主席一模一樣？我今天會跟你探討這個是因為你的回函，會議當中主席也講了，我們就把他限制在助理，不要再扯到其他的，反正扯起來很麻煩，但是助理就不要限定

在聘用或者是公費助理，助理這範圍比較明確，為什麼你回文是這樣子？

就像我講的，他什麼都賣，4 年多來做了 9,000 多件臺南市政府的工程，有誰可以！中央給我們這條法，臺南市必須要遵守法令。立法院公報第 27 期委員會紀錄提到，顧問或是助理去關說，或者叫後援會會長關說都是要禁止的，他的意思是各級民意代表之助理，也就是我跟你說的第 6 款，第 6 款這樣規定，你們卻那樣回覆我！市長當過立法委員，你也知道立法者當時立法的原意是什麼，為什麼政風處不查明？我現在再跟政風處說明，如果你對我的質詢拒絕移送監察院裁罰，我就去告你瀆職。

政風處高處長伯陽：

報告議員，我們是依監察院回覆我們的內容在這邊做報告。

林議員燕祝：

我剛質詢都還沒有送，你為什麼會以監察院的回文？

政風處高處長伯陽：

因為衛生局已經主動就這個部分……

林議員燕祝：

那是衛生局的事，那件事跟我有什麼關係？你為什麼針對我的這樣回文，便宜行事！是不是這樣！

政風處高處長伯陽：

我們不是對議員回覆，我們是跟你說明。

林議員燕祝：

這個案跟我的案子有關嗎？他是採購法招標案，雖然我也有採購法招標案，但是我也有 15 萬元以下的案件！

政風處高處長伯陽：

對，我是就助理身分這一件跟議員說明，其他的部分我們還沒有去查。

林議員燕祝：

監察院避而不罰，把自己當作大法官在做，它可以這樣解釋嗎？沒查明立法當時的原意嗎？我也不跟你多說，我希望你要趕緊給我送監察院。市長，請問這個是什麼？

黃市長偉哲：

帆布袋。

林議員燕祝：

旁邊呢？

黃市長偉哲：

石頭。

林議員燕祝：

我直接告訴你，是營建混合物，你看，我們的土地又被營建混合物掩埋了，那這張照片是什麼？

黃市長偉哲：

我不知道。

林議員燕祝：

臺南市被埋這麼多爐碴，你竟然不知道這個是爐碴！市長，關心一下。「起掘爐碴